

תיק: 5/550/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
מר ארז שטיינברג

התובע:
צבי הר ניב
מרח' קהילת וילנה 53, רמת השרון

- נ ג ד -

הנתבעת:
נציגות הבית המשותף ברח' חובבי ציון 26, תל אביב
באמצעות הנציגה גב' מיטל כרמי
מרח' חובבי ציון 26, תל אביב

פסק דין

עניינה של תביעה זו במתן "צו עשה" אשר יחייב את הנתבעת לתקן ליקויים במקלט הבית ולהשית על הנתבעת את הוצאות ההליך.

רקע וטענות הצדדים

1. ההליך דנן עניינו בבית המשותף שברחוב חובבי ציון 26, תל אביב, הידוע כחלקה 46 בגוש 7103 (להלן: **"הבית"**). הבית אינו רשום בפנקסי המקרקעין כבית משותף אולם אין מחלוקת שהוא ראוי להירשם ככזה.
2. התובע, מר צבי הרניב, הוא בעל זכויות ביחידה בבית, הנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: **"נציגות הבית"**).
3. בתביעה נטען, כי מקלט הבית אינו ראוי לשמש את ייעודו בשעת חירום שכן קיימים במקלט שורה של ליקויים שנמצאו בו בהתאם לדו"ח שנערך על ידי פיקוד העורף. לטענת התובע, פניות שערך לגב' מיטל כרמי מטעם נציגות הבית לתקן את הטעון תיקון במקלט על פי דו"ח פיקוד העורף - לא נענו.
4. בכתב ההגנה נטען כי תביעה זו מוגשת בחוסר תום לב תוך הסתרת המניע הנכון לה. נטען כי הרקע האמיתי לתביעה, ושלא גולה בה, מקורו בתנאי למתן פתרון מיגון שהציבה הועדה המקומית לתכנון ובניה בת"א כדי לאשר את בקשת התובע לשימוש חורג ביחידה שבבעלותו בבית. בהקשר זה, ציינה הנציגות כי במשך שנים רבות נהג התובע להשכיר את היחידה שבבעלותו למגורים בניגוד למצבה התכנוני החוקי המאפשר שימוש ביחידה זו למשרד, ואף נוהלו נגדו הליכים פליליים בגין עבירות על דיני התכנון והבניה. לטענת הנציגות, תביעה זו הוגשה על מנת לכפות על הנציגות ועל בעלי הדירות

תיק: 5/550/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית עבודות שדרוג ובנייה שנועדו לשרת את האינטרס הפרטי של התובע לקבל פטור מבניית ממ"ד לצורכי הכשרת יחידתו לדירת מגורים. עוד נטען, כי התובע מסרב לשלם באופן סדרתי את תשלומי ועד הבית וכלל אינו מתגורר ביחידה, כך שדאגתו הנטענת לבטחון הדיירים בעת חרום אינה דאגה כנה.

5. לגופו של עניין, טענה הנציגות בכתב הגנתה, כי מצבו של מקלט הבית המשותף תקין והוא מוכן לשימוש בשעת חירום ועל כן אין כל צורך בתיקונו. בניגוד לטענת התובע, תרשים המקלט המפרט את הליקויים שנמצאו בו, לכאורה, והוצג כ- "דו"ח של פיקוד העורף", אינו אלא תרשים שהכין אדריכל פרטי מטעם התובע המתייחסת לתקנות מקלט בבית חדש ולא בבניין קיים. לגישת הנציגות, שינוי הרכוש המשותף ושדרוגו, לתועלתו האישית של התובע, אינם נכללים במסגרת חובותיה של נציגות הבית ובכל מקרה, השינויים אינם מוסכמים על דעת בעלי הדירות אשר מתנגדים לכך (צורפה החלטת בעלי הדירות מיום 3.3.2019).

6. מאחר שלא עלה בידי הצדדים ליישב את המחלוקות ביניהם, התיק נקבע לשמיעת ראיות ביום 31.5.2021. מטעם התובע העיד התובע בעצמו שהגיש לתיק מסמכים שסומנו ת'1 – ת'7, מטעם הנציגות העידה גב' מיטל כרמי, שהגיש לתיק מסמכים שסומנו נ'1 - נ'2. לאחר שמיעת הראיות נערך ביום 22.08.2021 על ידי כב' המפקחת א' שחל ביקור במקום. הצדדים הגישו את סיכומיהם ועתה נותר להכריע בתובענה זו.

7. לאור מינויה לשיפוט של המפקחת (כתוארה אז) א' שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע.

דיון והכרעה

8. אקדים ואציין כי לא מצאתי לקבל את התביעה, מאחר שהתובע לא הוכיח את אי-כשירותו של המקלט המשותף של הבית. נימוקיי יפורטו להלן.

9. "**רכוש משותף**" מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין, כדלקמן:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, לרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מריבתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת" (ההדגשה כאן ולהבא, אינה במקור, א"ש).

10. בסעיף 69 לחוק המקרקעין הוסדרו סמכויות נציגות הבית המשותף ותפקידיה, כך:

תיק: 5/550/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות."

11. לצד חובתה של נציגות הבית מכוח חוק המקרקעין לשמור על החזקה תקינה של הרכוש המשותף, יש להוסיף את חובתם החוקית של בעלי הדירות לתחזק את המקלט בבית, בהתאם להוראות סעיף 14א(א) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א – 1951 הקובע:

"דיירי בית ובעל מפעל חייבים לפנות, כל אחד מתוך המקלט של הבית או המפעל, את כל המיטלטלין שבו – למעט המיטלטלין שלפי דיני ההתגוננות האזרחית חובה, או מותר, להחזיקם – לשמור על הנקיון בו ולהחזיקו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה מפני התקפה".

12. ולענייננו: נטל ההוכחה, מוטל על התובע, שכן מתקיים לגביו הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראייה". מעיון במסמכים שהוגשו לתיק ומהעדויות שנשמעו, לא הוצגה תשתית ראייתית מספקת לקבוע כי המקלט אינו כשיר למלא את ייעודו לשעת חירום כפי שהתובע טוען.

13. ראשית, תרשים המקלט (ת' 7) שהוצג על ידי התובע כדו"ח פיקוד העורף ועל גביו צוינו פעולות שונות שיש לבצע במקלט בהתאם "להנחיות הג"א" לכאורה, כגון: חלון הדף תקני, התקנת שלטי אזהרה והכוונה, צביעת קירות, התקנת תאורה ומערכות סינון ואיוורור, התקנת דלת הדף בכניסה, אינו כולל שום פרט המזהה אותו כדו"ח של פיקוד העורף, וככזה הכולל רשימת דרישות מסודרת מטעם פיקוד העורף או תיעוד לביקורת מקלט שערכו נציגי פיקוד העורף במקום. מה עוד שתרשים המקלט, לא הוגש על ידי עורכו, כך שלא ניתן לקבל מסמך זה כראייה המצביעה על אמינות תוכנו.

14. שנית, גב' כרמי מטעם הנציגות העידה, ועדותה לא נסתרה, כי המסמכים שהוצגו על ידי התובע, ביניהם גם מסמך זה (ת' 7), אינם קשורים לפיקוד העורף אלא נערכו על ידי אדריכל פרטי מטעם התובע (שורות 27-28 בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 31.5.2021). לפיכך, לא ניתן לראות בתרשים זה כדו"ח מטעם פיקוד העורף, כטענת התובע.

15. שלישית ובהמשך לאמור, לא הוצגה במסגרת הליך זה, כל דרישה של הרשויות המוסמכות, בין אם מדובר ברשות המקומית ובין אם מדובר בפיקוד העורף, המפרטת את רשימת ליקויי המיגון שבמקלט המשותף ומורה על ביצוע תיקונים או שינויים בו. ברי, כי אם היה התובע מציג דרישה של הרשויות המוסמכות לבצע תיקונים בהתאם לדרישות המיגון הרלוונטיות, הדבר היה מוכיח מיניה וביה את אי כשירותו של המקלט, אך הדבר לא נעשה והתובע נמנע מלהביא ראיות מעין אלה. הימנעותו של התובע מלהביא ראיות פועלת, כמובן, לחובתו, כמי שעליו מוטלים נטלי הראייה והשכנוע [ראו והשוו ע"א

תיק: 5/550/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 (נבו 20.3.2018); ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו, פ"ד מה(4) 651 (1991).

16. בהקשר זה אעיר כי לתיק הוגש מוצג שסומן ת' 6 שהוא טופס הכולל "לוגו" של עיריית תל אביב מינהל ההנדסה, אגף הרישוי והפיקוח על הבניה, וכותרתו "נספח לבקשת פטור מן החובה להתקין מקלט – הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב יפו" מיום 12.9.2017. במסמך זה, סומנו בטבלה פריטים לא תקינים במקלט/מחסה נשוא ההליך. ברי כי מסמך זה אינו "דרישה" של עיריית תל אביב, כרשות ציבורית אובייקטיבית, כביכול, זאת מפני שמדובר בטופס שאת פרטיו מילא הנדסאי אדריכלות מר עופר טל מטעם התובע - איש מקצוע ששירותיו נשכרו על ידי התובע, שלו, כאמור, אינטרס ברור בהצגת המקלט כבלתי תקין ובשדרוגו לצורך קבלת אישור הבקשה לשימוש חורג. על כן, משקלו של מסמך זה נמוך בעיני ואין בו להוכיח את הנטען על ידי התובע, מה עוד שגם מסמך זה, לא הוגש באמצעות עורכו.

17. רביעית, בדיון שהתקיים ביום 31.05.2021 העידה גב' כרמי נציגת נציגות הבית כי "מאחר והייתה מלחמה, אנחנו הזמנו מהנדס מטעם עיריית תל אביב + פניתי לפיקוד העורף לגבי המקלט, אלה 2 התשובות שנתקבלו, זה משהו ממש עדכני, שהמקלט תקין גם מבחינת פיקוד העורף וגם מבחינת עיריית תל אביב" (שורות 19-21 בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 31.5.2021). עדות זו, נתמכת הן בדוא"ל מיום 19.5.2021 מסא"ל אנדרי בלאוסוב, רע"ן הנדסה ורגולציה מפיקוד העורף המופנה לגב' מיטל כרמי, בו נכתב שפיקוד העורף אינו מבצע בדיקות תקינות של מקלט פרטי השייך לרכוש המשותף, ומפנה לרשות המקומית לטובת הנושא (סומן נ' 1). והן באישור מהנדס יחידת מבנים מסוכנים אינג' אלכס זטולסקי מטעם עיריית תל אביב מיום 19.05.2021 בו נכתב כי בבדיקה ויזואלית שנערכה במקלט לא אובחנו ליקויים בטיחותיים וכי המצב הנוכחי של הבניין ושל המקלט בפרט נראה יציב (סומן נ' 2).

18. אמנם, לא התחוויר די הצורך, האם מכתב עיריית תל אביב (נ' 2), מתייחס רק להיבט הבטיחותי של המקלט או גם לליקויי מיגון, שכן אין סייג ברור במכתבה של עיריית תל אביב כי הבדיקה שנערכה אינה בדיקת מיגון. על כל פנים, במצב שבו, מצד אחד, לא הוצגה בפני כל ראייה ברורה לליקויי מיגון במקלט, בין על ידי גורם חיצוני ואובייקטיבי לצדדים ובין על ידי איש מקצוע שזו מומחיותו, ומנגד הוצג לפני מכתב עדכני של עיריית תל אביב לפיו, לאחר בדיקה ויזואלית שנערכה במקום, מצבו של המקלט נראה "יציב", וזאת מבלי לסייג כי היבטי המיגון שבמקלט לא נבדקו, אני רואה מסמך זה כתומך יותר בעמדת הנציגות מאשר כתומך בעמדת התובע שעליו כאמור הנטל להוכיח את תביעתו.

19. חמישית, אף בהיעדר דרישה של הרשויות המוסמכות, יכול היה התובע להוכיח את הנטען על ידו באמצעות הגשת חוות דעת שבמומחיות על ידי יועצי מיגון מקצועיים או לחלופין באמצעות העדתם. למעשה, ואף על פי ששאלת תקינות רכיבי המיגון במקלט היא שאלה שבמומחיות, לרבות לעניין מצבם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 5/550/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של דלת המקלט וחלון המקלט, אין בפני כל חוות דעת מומחה המוכיחה את הנטען על ידי התובע אלא רק אסופת מסמכים ותמונות שבכל הכבוד, אין בהן להרים את נטל ההוכחה כי המקלט המשותף או איזה מרכיביו אינו תקין ואינו עומד בדרישות המיגון הרלוונטיות. ואכן, לא בכדי, גם הסיכומים שהגיש התובע היו דלים במיוחד (עמוד אחד בלבד), ולא כללו פירוט של דרישות המיגון הרלוונטיות לשיטתו תוך הפניה למכלול ההוראות, הצווים והתקנות העוסקים בעניין ויישומם על המצב העובדתי הנדון. למעשה, סיכומי התובע הניחו את המבוקש על ידו.

לסיכום:

20. לא הוכח כי המקלט המשותף אינו כשיר למלא את ייעודו באופן המחייב את נציגות הבית לתקנו. אין באמור לעיל, לגרוע מחובתה של הנציגות על פי דין לתחזק את המקלט המשותף ולשמור על המקלט, כל העת, במצב תקין. אין באמור גם לגרוע מזכותם של בעלי הדירות בבית להגיע להסכמות בדבר שדרוג ושיפוץ המקלט המשותף.

21. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את התביעה. התובע ישלם לנתבעת סך של 5,000 ש"ח עבור הוצאות ההליך, וזאת בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום 1 בספטמבר 2022, ה' אלול תשפ"ב. עותק יומצא.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה